

D O H O D A

o zodpovednosti zamestnanca

uzatvorená podľa § 179 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“) medzi stranami:

Zamestnávateľ:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

zastúpené: Ing. Pavlom Bečarikom, (primátorom mesta)

IČO: 00 329 614

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves

IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Zamestnanec:

Titul, meno, priezvisko: **strž. Martin Janovčík**

Dátum narodenia: _____

Bydlisko: _____

Pracovné zaradenie: **príslušník mestskej polície**

(ďalej len „zamestnanec“).

Článok I.

1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu podľa § 179 Zákonníka práce, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
2. Na základe tejto dohody zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť podľa § 182 Zákonníka práce za zverenú hodnotu (palivovú kartu), ktorú je povinný vyúčtovať. Zverená hodnota je identifikovaná na preberacom protokole, ktorý tvorí prílohu tejto dohody.
3. Ustanovenie Čl. I ods. 2 a nasledujúce ustanovenia tejto dohody, týkajúce sa zverených hodnôt sa nevzťahujú na zamestnanca, ktorý zverenú hodnotu (palivovú kartu) neprevzal.
4. Zamestnanec potvrdzuje prevzatie zverených predmetov, ktoré zamestnávateľ zveril zamestnancovi ako pracovné nástroje na plnenie pracovných úloh vyplývajúcich z pracovnej zmluvy. Ide o vozidlá:
 - Š-Rapid, SN 755 CL
 - Dacia Duster SN 964 DH
 - Dacia Duster SN 205 DU
 - Š – Karoq 193 LS

Článok II.

1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pravidelne a včas odovzdávať a vyúčtovať zverené hodnoty, zostavovať a predkladať všetky predpísané výkazy a hlásenia v stanovených lehotách.
2. Schodky, ktoré sa na hodnotách uvedených v Čl. I. ods. 2 tejto dohody zistia, je zamestnanec povinný nahradiť zamestnávateľovi podľa ustanovení § 182 a nasl. Zákonníka práce. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Článok III.

1. Zamestnávateľ a zamestnanec vyhlasujú, že v deň podpísania tejto dohody nie sú na zverených predmetoch závady, ktoré by zamestnancovi bránili v riadnom plnení jeho pracovných úloh alebo povinností.
2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať zamestnancovi také pracovné podmienky, aby mohol plniť svoje pracovné úlohy a riadnu správu hodnôt prevzatých na zúčtovanie. Ak zamestnanec zistí závady, ktoré by bránili v riadnom plnení jeho pracovných úloh a povinností, je povinný to bezodkladne oznámiť vedúcemu zamestnancovi.
3. Zamestnávateľ zabezpečí na vozidle plánované technické prehliadky a opravy.

Článok IV.

1. Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k poškodeniu majetku alebo jeho strate, zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.
2. Pred každou jazdou je zamestnanec povinný skontrolovať technický stav vozidla a jeho povinné vybavenie. Zistené závady odstráni sám, alebo o ich odstránenie požiada zodpovedných zamestnancov v zmysle Smernice č. 9/2014 - Podmienky prevádzkovania a údržby služobných motorových vozidiel (ďalej len „Smernica č. 9/2014“).
3. Vozidlo nesmie používať na jazdu, ak nezodpovedá príslušným ustanoveniam zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zamestnanec je povinný:
 - pristavovať vozidlo na pravidelné technické prehliadky a používať pridelené vozidlo len na plnenie pracovných úloh,
 - vlastniť oprávnenie pre riadenie prideleného vozidla, mať potrebné znalosti pre jeho obsluhu a zúčastňovať sa pravidelného preskúšania, po ukončení jazdy vyplniť záznam o používaní vozidla,
 - pri odstavení vozidla mimo stanovišťa zabezpečiť jeho garážovanie na stráženom parkovisku, alebo na miestach, kde nedôjde k jeho odcudzeniu, resp. poškodeniu.
5. Zamestnanec sa zaväzuje pri dopravnej nehode a škodovej udalosti postupovať podľa Smernice č. 9/2014 a na svoje náklady znášať všetky pokuty za porušenie príslušných ustanovení zákonov SR.
6. Odber PHM vykonáva hmotne zodpovedný zamestnanec, ktorý prevzal palivovú kartu. V prípade potreby je možný nákup PHM v hotovosti, ktorý je potrebné vyúčtovať do konca kalendárneho mesiaca.

Článok V.

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré táto dohoda o zodpovednosti zamestnanca výslovne neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a ostatných platných právnych predpisov.
2. Táto dohoda je platná a účinná dňom podpisu oboch zmluvných strán.
3. Akékoľvek zmeny dohody je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Účastníci podpisom tejto dohody zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu o zodpovednosti zamestnanca pozorne prečítali, jej obsahu plne porozumeli, jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.
6. Táto dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.12.2015

.....
zamestnanec

.....
Ing. Pavol Bečarik
zamestnávateľ